




Дело № 2-594/2021

Номер дела: **2-594/2021**

УИН: **14RS0032-01-2021-000940-66**

Дата начала: **29.09.2021**

Дата рассмотрения: **09.11.2021**

Суд: **Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Копырина Зоя Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокуратура Хангаласского района		
ОТВЕТЧИК	Администрация МР Хангаласский улус		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			29.09.2021
Передача материалов судье			29.09.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		04.10.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			04.10.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			12.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	02.11.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	09.11.2021

Решение

№ 2-594/2021

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Покровск 9 ноября 2021 года

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующей судьи Копыриной З.В., единолично

при секретаре Гольдеровой Е.А. с участием помощника прокурора Хангаласского района Луковцевой А.Б.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Хангаласского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации МР «Хангаласский улус» о возложении обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных организациях,

У С Т А Н О В И Л

Заместитель прокурора Хангаласского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением к администрации МР «Хангаласский улус» о возложении обязанности по обеспечению оборудования в МБОУ Синская СОШ, Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова, 2-Мальжагарская СОШ, Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова, Бестяхская СОШ, 1-я Жемконская ООСШИ, 2-я Жемконская СОШ, Качикатская СОШ им. П.С. Скрябина, МБОУ Покровская СОШ №4 с УИОП (Пришкольный спортзал-мастерская), Иситская СОШ (Пришкольный д/с), 5-я Мальжагарская СОШ, МБОУ Едяйская СОШ, Хоточчунская СОШ, Краснорученская СОШ, 3-я Мальжагарская СОШ им. И.А. Федорова, Тумульская СОШ, Качикатская СОШ им. С.П. Барашкова, МБДОУ Детский сад №12 «Кэрэчээн», Детский сад №15 «Кыымчаан», Детский сад №19 «Елочка», Детский сад № 24 «Кэскил», Детский сад № 25 «Туллукчаан», МБУДО «Центр дополнительного образования детей», Булгунняхтахская детская школа искусств, Качикатская детская школа искусств, Хангаласская ДЮСШ (Булгунняхтахский, Улахан-Анский, Ойский и Жемконский филиалы) систем тревожной сигнализации с передачей сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в течение 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу; о возложении обязанности по обеспечению обустройства на 1-м этаже в МБОУ Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова, Техтюрская СОШ, 1-я Жемконская ООСШИ, МБНОУ Октемский НОЦ, МБДОУ Центр развития ребенка детский сад №1 «Сардаана», Детский сад № 30 «Кэскил», МБОУ ДОД Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Чуораанчык» помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, указав следующее.

Администрация района не в полном объеме осуществляет полномочия, предусмотренные п.6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», что нарушает права неопределенного круга лиц- несовершеннолетних граждан на безопасность образовательного процесса, которое может повлечь за собой тяжкие последствия, в случае возникновения террористической угрозы.

Письменным заявлением от 09.11.21 г. прокурор района уточнил исковые требования и просил возложить на ответчика обязанность в течение 1 года с момента вступления решения суда в законную силу принять меры по обустройству на 1-м этаже в МБОУ Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова, Техтюрская СОШ, МБОУ ДОД Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Чуораанчык» помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ответчик извещен о времени и месте рассмотрения дела, письменным ходатайством представитель по доверенности ФИО1 просила рассмотреть дело без участия представителя администрации. При таких данных суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании прокурор Луковцева А.Б. уточненные исковые требования поддержала и просила удовлетворить, указав, что срок исполнения возлагаемой обязанности в 1 год обусловлен обеспечением безопасности несовершеннолетних детей, в бюджет района могут вноситься соответствующие изменения.

Суд, заслушав прокурора, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Письменными заявлениями от 09.11.21 г. представитель ответчика по доверенности ФИО1 выразила согласие с уточненными исковыми требованиями прокурора, однако, просила установить 2-годичный срок для исполнения, указав, что проект местного бюджета на 2022 год уже разработан, расходы запланированы по соответствующим статьям.

Как установлено из материалов дела, МБОУ Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова, Техтюрская СОШ, МБОУ ДОД Центр развития ребенка –детский сад № 33 «Чуораанчык» относятся к третьей категории опасности по состоянию антитеррористической защищенности.

14.05.21 г. заместителем прокурора района вносилось на имя главы МР «Хангаласский улус» представление об устранении нарушений законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности в образовательных организациях, в том числе в МБОУ Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова, Техтюрская СОШ, МБОУ ДОД Центр развития ребенка –детский сад № 33 «Чуораанчык».

В письме от 10.06.21 г., направленном в ответ на представление прокурора, МУ «Хангаласское районное Управление образования» указало, что в Улах-Анской СОШ помещение охраны приспособлено в учительской с установкой систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ, в Техтюрской СОШ планируется оборудование помещения для охраны до 01.08.21 г., в детском саду № 33 «Чуораанчык» оборудовано помещение для охраны на 1-м этаже, однако, нет возможности установить КПП на основном входе в здание, в связи с отсутствием площади.

По сведениям Отделения вневедомственной охраны по Хангаласскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я)» от 11.10.21 г. в МБОУ Улах-Анская СОШ, Техтюрская СОШ, МБОУ ДОД Центр развития ребенка –детский сад № 33 «Чуораанчык» установлены средства передачи тревожных сообщений с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ОВО по Хангаласскому району с последующим реагированием наряда войск национальной гвардии РФ.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Постановлением правительства Российской Федерации от 02.08.19 г. N 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ (далее - Требования), согласно п. п. «в» п. 25 которой в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 Требований, требуется также оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Согласно п. 5 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В соответствии с п. 32 Требований контроль за выполнением настоящих требований осуществляется также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении образовательных организаций, являющимися правообладателями объектов (территорий), в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Пунктом 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района отнесено участие в профилактике терроризма и экстремизма.

В подтверждение доводов об установлении для исполнения решения суда 2-летнего срока ответчиком достоверных доказательств в порядке ст. 56 ГПК РФ суду не предоставлено, иных возражений по иску не внесено.

Таким образом, оценивая в совокупности вышеприведенные доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что непринятие администрацией муниципального района в полном объеме мер для точного исполнения Требований к антитеррористической защищенности объектов просвещения – муниципальных школ и детского сада, относящихся к 3-й категории опасности, создает угрозу безопасности неопределенного круга лиц, в том числе детей в ходе образовательного процесса, и может повлечь за собой тяжкие последствия.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л

Исковое заявление прокурора Хангаласского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Муниципального района «Хангаласский улус» удовлетворить.

Обязать администрацию Муниципального района «Хангаласский улус» в течение 1 года с момента вступления решения суда в законную силу принять меры по обустройству на 1-м этаже в МБОУ Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова, Техтюрская СОШ, МБОУ ДОД «Центр развития ребенка –детский сад № 33 «Чуораанчык» помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Настоящее решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня принятия в окончательной форме

Судья З.В. Копырина

Решение изготовлено в окончательной форме

09.11.21 г.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».